DELCOP
Tecnología y Servicio a su alcance.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA USO DE APLICATIVO INFORMÁTICO DE FACTURACION ELECTRÓNICA SUSCRITO ENTRE DELCOP COLOMBIA S.A.S. Y DISTRIBUCIONES PROVEMEDICS S.A.S.

No.

Entre **DELCOP COLOMBIA S.A.S**, antes **XEROX DE COLOMBIA S.A.S**, sociedad debidamente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C., identificada con NIT. 860.028.581-1, quien en lo adelante y a los efectos del presente contrato se denominara **"EL PROVEEDOR"**, representada en este acto por su Representante Legal la señora **MARLY PICO**, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.127.592.367, por una parte; y por la otra **DISTRIBUCIONES PROVEMEDICS S.A.S.,** sociedad debidamente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla, identificada con NIT 900.616.935-0, quien en lo adelante y a los efectos del presente contrato se denominara **"EL ADQUIRENTE"**, representada en este acto por su Representante Legal el (la) señor (a); **INGRID NATALIA TOVAR,** ciudadano (a) Colombiana, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Barranquilla, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 55.305.673, debidamente facultados para proceder a este negocio, se ha convenido en celebrar el presente contrato de servicios, que se regirá según las siguientes cláusulas:

PRIMERA. DEFINICIONES: Las definiciones señaladas en esta cláusula se aplicarán en todo el texto del contrato:

1. **EL PROVEEDOR:** Persona natural o jurídica que presta a los obligados a facturar electrónicamente y/o a los Adquirentes que opten por recibir la factura en formato electrónico, los servicios inherentes a la expedición de la Factura Electrónica y Documentos FE.
2. **EL ADQUIRENTE:** Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios, responsable de recibir, aceptar/rechazar y conservar una factura o Documentos FE, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2242.
3. **Factura Electrónica:** Documento que soporta transacciones de venta de bienes y servicios el cual es generado, procesado y entregado en su totalidad a través de soluciones informáticas que garanticen su autenticidad e integridad desde su expedición hasta su entrega y durante todo el tiempo de conservación cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 2242. Corresponde a la definición estipulada por la norma colombiana (decreto 2242 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus modificaciones).
4. **Plataforma FE:** Solución tecnológica del Proveedor Tecnológico a través de la cual se realizan las Transacciones de FE.
5. **Implementación FE:** Puesta en marcha de la Plataforma FE para **EL ADQUIRENTE.**
6. **Días hábiles:** Días de la semana que van de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. sin considerar los feriados. Los días hábiles se utilizan para actividades de Implementación y/o Desarrollos; respecto al soporte, éste se presta los siete (7) días de la semana. las veinticuatro (24) horas del día los trescientos sesenta y cinco (365) días del año.
7. **CONTRATO:** El presente documento junto con sus Anexos y/u Otros síes.
8. **ANEXOS U OTROSI:** Propuesta comercial que sustenta el servicio contratado y cualquier otro documento (s) suscrito (s) por ambas partes que forma parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. OBJETO: Por el presente contrato, las partes se obligan recíprocamente, **EL PROVEEDOR** a prestar los Servicios Técnicos Especializados para Uso de Aplicativo Informático de Facturación Electrónica para la emisión y almacenamiento de comprobantes electrónicos originales requerido por el Decreto 2242 del 2015 y sus modificatorias y complementarias, el cual consistirá en brindar a **EL ADQUIRENTE** el servicio contratado mensual de *Tres Mil Trescientos (3.300) comprobantes y Tres punto Veintidós (3.22) GB* en adjunto por mes, en adelante "El Servicio", de conformidad con las condiciones establecidas en el presente contrato. Por otra parte, **EL ADQUIRENTE** se obliga a pagar por los servicios mencionados los precios estipulados en la **Cláusula Séptima** del presente contrato. Dichas obligaciones, con las demás que se estipulan, se sujetan a los términos y

condiciones previstos en este documento y sus Anexos. **Parágrafo Primero: EL PROVEEDOR** se compromete a entrenar una vez, sin costo adicional, a las personas que **EL ADQUIRENTE** designe, acerca del funcionamiento del aplicativo informático Plataforma FE mediante el procedimiento que **EL PROVEEDOR** considere más idóneo. **Parágrafo Segundo:** EL PROVEEDOR podrá prestar los Servicios Requeridos en los términos señalados en el presente documento, bajo los estándares de calidad exigidos por **EL ADQUIRENTE** con la actual Plataforma FE o cualquier otra solución tecnológica siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el ente regulador y lo estipulado en la presente Oferta.

TERCERA. DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato es de Treinta y Seis (36) meses desde la fecha de implementación del aplicativo electrónico. **Parágrafo Primero:** Al vencimiento del plazo de vigencia previsto para **EL SERVICIO** especificados en el presente Contrato y/u Otro síes, el contrato quedará automáticamente prorrogado por períodos iguales al estipulado, a menos que una de las partes manifestare a la otra por escrito y con no menos de Noventa (90) días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas, su deseo de darlo por terminado, En caso de hacer uso de la prórroga mencionada, las Partes deberán establecer los nuevos precios que se aplicaran por la prestación del Servicio. **Parágrafo Segundo:** Si una de las partes da por terminado el contrato unilateralmente, sin causa imputable a la otra, deberá pagar a la contraparte como indemnización de perjuicios, el valor del servicio que falte por ejecutar, liquidado con base en el cargo fijo mensual, multiplicado por el número de meses faltantes para la terminación del contrato.

CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Este Contrato no otorga a ninguna de las Partes derecho alguno sobre las marcas, logos o demás derechos de propiedad intelectual de la otra, salvo el derecho de uso que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente.

Las Partes dejan expresa constancia que la propiedad intelectual del programa que utilizará **EL PROVEEDOR** para la prestación del Servicio, no será cedida en favor de **EL ADQUIRENTE**, el que renuncia a realizar cualquier tipo de reclamo o acción en contra de **EL PROVEEDOR** que tenga por finalidad el pretender derecho alguno sobre los mismos.

QUINTA. OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE: Sin perjuicio de cualquier otra obligación contenida en el presente contrato, **EL ADQUIRENTE** deberá:

1. Proveer a **EL PROVEEDOR**, en soporte magnético, toda la información que desea incluir en los comprobantes electrónicos originales a emitir por parte de **EL PROVEEDOR**, debiendo detallar todos los datos societarios y/ o fiscales de los clientes, así como los detalles de los montos y demás requerimientos que se deba incluir en el comprobante en cuestión. Así mismo, **EL ADQUIRENTE** deberá informar a **EL PROVEEDOR** sobre cualquier cambio en la información oportunamente brindada.

2. Entregar a **EL PROVEEDOR** información veraz, completa y acorde a las exigencias en vigencia de la DIAN, durante la duración de este contrato, a fin de que **EL PROVEEDOR** pueda dar cumplimento a sus obligaciones asumidas en la presente Oferta.

3. Mantener indemne **EL PROVEEDOR** por cualquier reclamo que pudieran efectuar los clientes del ADQUIRENTE y/ o terceros en virtud de imprecisiones, errores o adulteraciones o cualquier otro conflicto no imputable a **EL PROVEEDOR** vinculado con los comprobantes electrónicos originales instrumentados a través de **EL PROVEEDOR** y el servicio de la Plataforma FE, renunciando **EL ADQUIRENTE** a efectuar cualquier tipo de reclamo contra **EL PROVEEDOR** en dichos supuestos.

4. Obtener a su exclusivo costo, todas las autorizaciones y aprobaciones de autoridades estatales y/ o de terceros, que sean necesarias para cumplimentar con la Resolución de la DIAN referida a Factura electrónica.

5. **EL ADQUIRENTE** se obliga a abonar en tiempo y forma los precios acordados por la prestación del Servicio, estableciéndose que la falta de pago mensual por dos (2) meses consecutivos autorizará a **EL PROVEEDOR** a

suspender el Servicio y rescindir el presente Contrato por exclusiva culpa del **ADQUIRENTE** y este pagar una penalidad del diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR garantiza que el software de Plataforma FE cumple con todos los requerimientos de facturación electrónica exigidos por la DIAN.

1. **EL PROVEEDOR** entregará las actualizaciones del software durante la vigencia de este contrato (incluidas las exigidas por la DIAN). Estas actualizaciones se deberán realizar sin costo alguno para **EL ADQUIRENTE**. **EL PROVEEDOR** coordinará la ejecución de las actualizaciones.

2. Durante la vigencia de contrato **EL PROVEEDOR** debe dar a **EL ADQUIRENTE** soporte y atención de primer, segundo y tercer nivel prioritaria en aquellos servicios que sean imputables al aplicativo, dependiendo del incidente, el tiempo establecido se encuentra definido en los Acuerdos de Servicio, clausula octava del presente contrato.

3. En ningún caso **EL PROVEEDOR** será responsable frente a **EL ADQUIRENTE** por la interrupción, diferencias, desperfectos en la prestación del Servicio, cuando se originaren en causas ajenas a **EL PROVEEDOR**, ya sea por la indisponibilidad de los servicios de terceros, infraestructura que resulten necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones, como ser los de los proveedores de acceso a Internet.

4. **EL ADQUIRENTE** podrá consultar información en la Plataforma FE que tenga hasta cinco (5) años de antigüedad o hasta la duración de la Relación Comercial (incluyendo sus prórrogas, si esta es menor). Pasado este período, entre las Partes definirán el mecanismo (medio y forma) de entrega de la información a la Empresa Cubierta por parte del **PROVEEDOR**.

5. Cumplir con la oferta comercial de fecha presentada a **EL ADQUIRENTE**.

SEPTIMA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: EL ADQUIRENTE pagará a **EL PROVEEDOR** un cargo fijo mensual, como contraprestación por el Servicio, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS (COP$362.500) más el IVA correspondiente, que corresponden al procesamiento de *Dos Mil Quinientos (2.500) comprobantes y Dos punto Cuarenta y Cuatro (2.44) GB* en adjunto por mes. Los pagos se efectuarán mes vencido, dentro de los Quince (15) días subsiguientes a la recepción por parte de **EL ADQUIRENTE** de la factura emitida y cumpliendo las demás condiciones de la oferta comercial presentada. **Parágrafo Primero:** En caso de verificar que **EL ADQUIRENTE** hubiera solicitado la emisión mensual de comprobantes electrónicos adicionales a los *Dos Mil Quinientos (2.500) comprobantes y Dos punto Cuarenta y Cuatro (2.44) GB* incluidos en el Servicio, los mismos serán facturados a la suma de CIENTO OCHENTA PESOS COLOMBIANOS (COP$180) más el IVA correspondiente. Los pagos correspondientes a los comprobantes adicionales se efectuarán mes vencido y dentro de los Quince (15) días subsiguientes a la recepción por parte de EL ADQUIRENTE de la factura emitida. **Parágrafo Segundo**: El pago por el valor del servicio de implementación que se efectuará por una sola vez, corresponde a la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS (COP$2.940.000) más el IVA correspondiente. La forma de pago del valor antes mencionado será de la siguiente: a) El 50% a la firma del presente contrato. b) El 50% a la finalización de la implementación con la aceptación de **EL ADQUIRENTE**. **Parágrafo Tercero:** El tiempo de Implementación es de cuarenta y cinco (45) horas estándar (Tiempo EL PROVEEDOR). Transcurrido ese plazo de existir postergación por motivos ajenos a **EL PROVEEDOR**, se facturará el porcentaje restante del proyecto y se pactará la fecha de entrega del mismo. **Parágrafo Cuarto:** La hora de consultoría adicional a la implementación tendrá un costo de CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS (COP$120.000) más el IVA correspondiente. **Parágrafo Quinto:** La falta de reclamo contra el contenido de las facturas dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, dará por aceptadas las mismas, según lo establecido en el art 86 de la Ley 1676 de 2013. **Parágrafo Sexto:** En caso de falta de pago una factura dentro de los plazos estipulados autorizará a **EL PROVEEDOR** a suspender el servicio hasta tanto **EL ADQUIRENTE** subsanaré tal eventualidad o resolver este contrato de pleno derecho y sin intervención judicial alguna y solicitar el pago de la totalidad de las cantidades que adeudare **EL ADQUIRENTE**, los intereses de cualquier clase y los daños y perjuicios a que hubieren lugar. **Parágrafo Séptimo:**

El retardo en el pago superior a un (1) día autoriza a **EL PROVEEDOR** a cobrar intereses de mora sobre el valor del mismo a la tasa máxima legalmente autorizada. **Parágrafo Octavo: EL ADQUIRENTE** se obliga a pagar las cantidades expresada en este contrato mediante la emisión de cheque a nombre de **EL PROVEEDOR** o transferencia bancaria a la cuenta señalada por **EL PROVEEDOR. Parágrafo Noveno:** Anualmente los valores de los distintos servicios se reajustarán en el mismo porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE acumulado para los Doce (12) meses anteriores.
OCTAVA. ACUERDOS DE SERVICIO: Las actualizaciones de software serán notificadas con anticipación de no menos de 7 días de forma estimada dos veces al año. Sin embargo esto dependerá de los cambios en reglamentación, por lo que se buscará realizarlas en la brevedad posible, dependiendo de la complejidad y plazo de ejecución exigida una vez publicada la norma, así como por mejoras funcionales sugeridas por los clientes. **EL PROVEEDOR** coordinará para adaptar en tiempo y forma sus servicios (software, hardware, procesos) en caso de futuros cambios en reglamentaciones de la DIAN sobre la Facturación Electrónica.

Las condiciones y niveles de servicio que **EL PROVEEDOR** tiene para soporte son:

Horario de atención 7x24 a través del Call Center (Línea Gratuita Nacional 018000410071 / Línea Bogotá (1) 4252400), E-Mail: callcenter.xerox@xcol.co

La forma de respuesta a la asistencia será inicialmente remota, para lo cual **EL ADQUIRENTE** deberá proveer las facilidades para acceder de forma segura a sus sistemas en caso de ser necesario.

Por su parte **EL PROVEEDOR** proveerá una dirección email para el servicio de soporte y un número telefónico del encargado del servicio.

LOS NIVELES DE SERVICIO ACORDADOS SERÁN LOS SIGUIENTES:

1. *Incidente/problema de prioridad alta*

Se considerará incidente/problema de prioridad alta aquel que interrumpa el uso del software en forma total, que afecte la disponibilidad, rendimiento y seguridad de la aplicación.

El tiempo de atención estimado máximo por parte de **EL PROVEEDOR** es de 1 hora dentro del horario de atención normal.

1. *Incidente/problema de prioridad media*

Se considerará incidente/problema de media prioridad aquel que interrumpa el uso del software de forma parcial, que afecte la disponibilidad y rendimiento de la aplicación.

Tiempo de atención estimado máximo por parte de **EL PROVEEDOR** es de 4 horas dentro del horario de atención normal. Las partes definirán si se necesita la presencia in situ de personal de **EL PROVEEDOR** para apoyar la solución del incidente/problema.

1. *Incidente/ problema de prioridad baja*

Se considerará incidente/problema de baja prioridad aquel que no compromete ni afecta la disponibilidad y seguridad de la aplicación. Se refiere a un mal funcionamiento de partes específicas del programa.

Tiempo de atención estimada máxima por parte de **EL PROVEEDOR** es de 8 horas dentro del horario de atención normal. Las partes definirán si se necesita la presencia in situ de personal de **EL PROVEEDOR** para apoyar la solución del incidente/problema

Las exclusiones de este servicio son:

Procesos de afinamiento, capacitaciones, desarrollo de nuevas funcionalidades o soporte a elementos que no sean directamente del servicio de **EL PROVEEDOR** producto, tales como: hardware, telecomunicaciones, redes, base de datos, sistema operativo, servidor de aplicaciones, entre otros, aun así estos tengan relación directa con el servicio brindado.

No incluye soporte a otros elementos tecnológicos distintos a los Productos Soportados indicados, tales como sistema de redes y telecomunicaciones, hardware, otros productos de software de terceros, aun así si estos tuviesen relación directa con los Productos Soportados indicados.

El servicio de soporte excluye todos aquellos incidentes y/ o problemas originados por la infraestructura del ADQUIRENTE. Entendiéndose por infraestructura: Software, Hardware, Sistemas Operativos, Base de Datos, Comunicaciones.

No se considerará imputable a tiempo de parada de servicio cualquier interrupción o falla del servicio de la DIAN que ocasione que no se pueda prestar el servicio.

No se considere imputable a tiempo de parada de servicio cualquier desperfecto en los sistemas o interfaces del ADQUIRENTE que no permitan resolver ante la DIAN las transacciones.

No se considerará imputable a tiempo de parada de servicio cualquier reinstalación de la Plataforma FE por cambios que se realicen por nuevas resoluciones de la DIAN.

No se considere imputable a tiempo de parada de servicio cualquier tipo de desastre (fuerza mayor) que pudiera surgir y que haga que los servicios no puedan ser brindados por las prestadoras (para este caso el datacenter, infraestructura o conexión a internet).
La presencia In situ establecida en Los niveles de servicio acordados serán en la cuidad de Bogota y se tendrá que determinar el tiempo de atención In situ en otras ciudades.

NOVENA. TERMINACIÓN CON CAUSA: Cualquiera de las Partes podrá dar por terminada la relación contractual en el supuesto que la otra parte incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este instrumento y siempre que el mismo no fuera subsanado dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha en que fuera notificada del incumplimiento.

Serán asimismo causales de resolución justificada de la relación contractual las siguientes:

1. La liquidación y/ o disolución de cualquiera de las Partes.
2. El cese de actividad de cualquiera de las Partes.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de terminación del presente Contrato antes de la finalización de su Vigencia, **EL ADQUIRENTE** reconocerán a **EL PROVEEDOR** únicamente el valor de los servicios prestados y de acuerdo con el valor pactado, hasta el momento de finalización.

PARÁGRAFO SEGUNDO: cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente, en cualquier tiempo, sin previo aviso, y sin que deba pagar indemnización alguna a la otra parte.

DECIMA. CESIÓN: EL ADQUIRENTE no podrá ceder, ni transferir los derechos y obligaciones estipuladas en el presente, ya sea en su totalidad o en parte, sin mediar consentimiento previo por escrito de **EL PROVEEDOR**.

Cualquier cesión realizada sin observar los requisitos antes mencionados será considerada nula y sin efecto legal alguno.

DELCOP
Tecnología y Servicio a su alcance.

DÉCIMA PRIMERA. IMPUESTOS: Cada una de las partes será responsable por el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, estatales y municipales que por ley le correspondan.

DÉCIMA SEGUNDA. GASTOS: Serán de la exclusiva cuenta de cada una de las partes, los gastos que pudieran originarse con motivo de actuaciones judiciales o extrajudiciales o los que se causen por cualquier gestión que se realice como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por cada una de las partes, incluyendo honorarios de abogados.

DECIMA TERCERA. GARANTÍAS: EL PROVEEDOR se obliga a constituir un seguro de cumplimiento a favor de EL ADQUIRENTE, el cual deberá ser expedida por una Compañía de Seguros debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para ejercer la actividad aseguradora en Colombia, y deberá incluir los siguientes amparos: a) Amparo de Cumplimiento del presente contrato, por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses más., b) Amparo de Calidad del Servicio, por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses más.

DÉCIMA CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EL PROVEEDOR entiende y acepta que si en la ejecución de sus servicios para **EL ADQUIRENTE** tiene acceso a cualquier Base de Datos Personales en la cual **EL ADQUIRENTE** ostente la calidad de Responsable del Tratamiento, por ese hecho inmediatamente adquiere **EL PROVEEDOR** la calidad de Encargado del Tratamiento de conformidad con el alcance del artículo 25 del Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 y cualquier norma que lo modifique, adicione y complemente. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, además de las previsiones legales contenidas en la norma citada, se obliga a aplicar las Políticas de Tratamiento de la información que **EL ADQUIRENTE** A publicará en la página web.

DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: Toda información suministrada por una Parte a la otra, en cumplimiento de la relación contractual obtenida por cualquiera de ellas como consecuencia del mismo tendrá carácter secreto, confidencial y no divulgada ("Información Confidencial"). Las partes sólo podrán utilizar la Información Confidencial para dar cumplimiento al mismo y tomarán las medidas necesarias para impedir que llegue a conocimiento de terceros. En esta cláusula se entenderá por "tercero" toda persona que no necesite conocer la Información Confidencial en razón de la realización de tareas esenciales para el cumplimiento de la relación contractual y que no haya suscrito un compromiso de confidencialidad similar al presente.

Se excluye de esta obligación Información Confidencial que (i) fuera de conocimiento de la parte en cuestión con anterioridad a su recepción; (ii) sea de conocimiento público, sin que medie una violación de este compromiso; (iii) llegue a su conocimiento a través de otra persona debidamente autorizada a divulgarla; (iv) sea resultado de una investigación propia, ajena a la ejecución de la presente relación contractual; o (v) deba ser revelada por imperio de una obligación legal u orden de autoridad competente.

El presente Acuerdo de confidencialidad empezará a contar a partir de la fecha de la suscripción de este Contrato. No obstante, las disposiciones del presente Acuerdo permanecerán en vigor por Cinco (5) años más pese a la terminación del mismo o por el término que señale la ley, de ser superior.

La presente cláusula no modifica ni anula otras disposiciones sobre confidencialidad suscrita por las partes.

DÉCIMA SEXTA. AUTONOMÍA DE EL PROVEEDOR Y RESPONSABILIDAD LABORAL: EL PROVEEDOR realizará los servicios en su propio nombre y por su propia cuenta, pudiendo emplear cualquier medio que elija y asumiendo plena responsabilidad. Las partes declaran y reconocen que por virtud del presente contrato no se otorga a **EL PROVEEDOR** la representación de **EL ADQUIRENTE**. Entre **EL ADQUIRENTE** y los empleados de **EL PROVEEDOR** y las demás personas que intervengan por cuenta de éste en la ejecución del contrato, no existirá vínculo laboral o civil alguno; en consecuencia, **EL PROVEEDOR** asume toda la responsabilidad que le corresponde como único patrono o contratante de las personas que llegare a utilizar, siendo de su cargo los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, honorarios y demás obligaciones a que hubiere lugar. **EL ADQUIRENTE** deberá abstenerse de contratar personal que se encuentre al servicio de **EL PROVEEDOR**.

DELCOP
Tecnología y Servicio a su alcance.

DECIMA SEPTIMA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El plazo y demás obligaciones mencionadas en este contrato se prorrogarán si ocurrieren hechos originados por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, señalándose de común acuerdo, en consecuencia los nuevos plazos y obligaciones.

DÉCIMA OCTAVA. COMPROMISORIA: Las partes acuerdan que cualquier diferencia que surja entre ellas con relación al presente contrato que no pueda ser resuelta amistosamente entre las partes, será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que funcionará en la ciudad de Barranquilla, proferirá un fallo en derecho y se sujetará en su funcionamiento y tarifas al Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla. El número de árbitros que integrarán el Tribunal será de tres (3), salvo en el caso en que la cuantía del proceso sea inferior al equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, evento en el cual el Tribunal estará integrado por un árbitro único. El, o los árbitros que integren el Tribunal serán abogados en ejercicio en Colombia, y se designarán por las partes de común acuerdo y, a falta de éste, por la Cámara de Comercio de Barranquilla, de las listas que al efecto tiene integradas esa institución. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las partes acuerdan que todas las controversias, acciones y procesos que tengan que ver con cobros, serán sometidos a la jurisdicción ordinaria, así como los asuntos que tengan un trámite abreviado o sumario.

DÉCIMA NOVENA. NOTIFICACIONES: Para todos los efectos de este contrato, las partes acuerdan que las notificaciones y avisos serán entregados por escrito y con acuse de recibo, a las siguientes direcciones:

EL ADQUIRENTE:
Nombre: Andreina Cequea
Dirección: Calle 60 No 47-73, Barranquilla
Teléfono: (5) 3693157
E-Mail: gerencia@biosteeldecolombia.com

EL PROVEEDOR:
Nombre: Marly Pico
Dirección: Calle 18 No 32-90
Teléfono: (1) 4251180 Ext. 2487
E-Mail: marly.pico@xcol.co

VIGÉSIMA. DOMICILIO Y ALCANCE: Para todos los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial a la ciudad de Barranquilla, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes expresamente declaran someterse. El presente contrato y los anexos que lo integran constituyen el acuerdo único y total entre las partes en relación con el objeto contratado y prevalece sobre cualquier propuesta verbal o escrita, sobre toda negociación previa y sobre todas las demás comunicaciones entre las partes con respecto al objeto del contrato. Las partes no asumen obligación alguna que no esté convenida de manera expresa en el presente contrato y/o en sus anexos. Así mismo, sustituye y deja sin efecto cualquier otro contrato con el mismo objeto celebrado verbalmente o por escrito por **EL ADQUIRENTE** con **EL PROVEEDOR**. Por otra parte, Las modificaciones al presente contrato solo serán válidas cuando consten por escrito y sean debidamente suscritas por los representantes legales de las partes.

Las Partes, leído el presente documento, asienten expresamente a lo estipulado y firman como aparece al pie del documento, en la ciudad de Barranquilla., a los Veintiún (21) días del mes de Mayo del año Dos Mil Dieciocho (2018), en dos (2) ejemplares, uno (1) con destino a cada parte, cada uno de ellos del mismo tenor.

Por: EL PROVEEDOR

MARLY PICO
C.C. No. 1.127.592.367
REPRESENTANTE LEGAL

Por: EL ADQUIRENTE

INGRID TOVAR
C.C. No. 55.305.673
REPRESENTANTE LEGAL

Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
012	BO	2933164		1

Liberty Seguros S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES

ORIGINAL Pag.: 2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 6601.

Ciudad y fecha de expedicion BOGOTA, D.C. - 2018-07-03 Clave Intermediario

Vigencia Desde: 2018-06-21 -00:00 - Hasta: 2021-09-21 -24:00 Fecha de Novedad 01914 - ALVARO CORDERO CO

Tomador : DELCOP COLOMBIA S.A.S. Nit.: 860.028.581-1

Direccion : CALLE 18 Nº 32 - 90 Ciudad:BOGOTA, D.C. Telefono:570104250118

Afianzado : DELCOP COLOMBIA S.A.S.

Asegurado Y Beneficiario: DISTRIBUCIONES PROVEMEDIC S S.A.S.

Direccion CALLE 60 Nº47-73 Ciudad: BARRANQUILLA Nit.: 900.616.935-0

TIPO DE POLIZA: CONTRATISTAS PARTICULAR VERSION : VERSION NOVIEMBRE 2016

Contrato No. FE2018-63

Sucursal SUCURSAL BOGOTA - CALLE 72 NO 10 07 P. 1 Tel. 3255300

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N° 10-07 Piso 8. Bogotá D.C. o al correo fianzas.siniestros@libertycolombia.com

Las condiciones generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina www.libertycolombia.com.co en el Link : Los productos/Generales y Fianzas/Clausulados de Generales/Fianzas o solicitelo en nuestra Unidad de Servicio al Cliente, Línea Nacional Gratuita 01 8000 113390 ó desde Bogotá 307 7050 de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m. Si lo prefiere escríbanos a servicioalcliente@libertycolombia.com

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA POR FAVOR COMUNIQUESE EN BOGOTA AL 3077050 EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000115569 /018000113390.

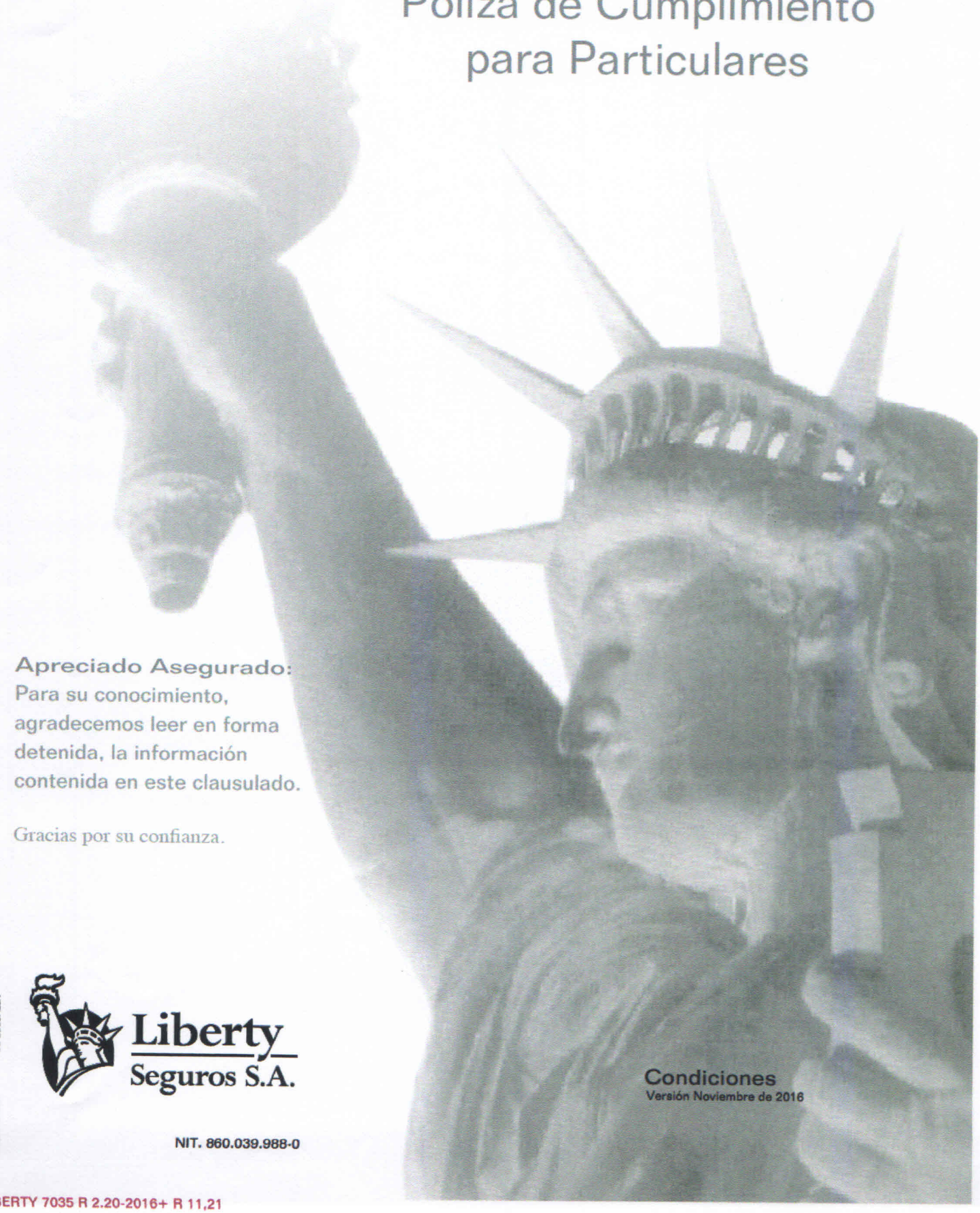
CONTRATISTA-AFIANZADO

LIBERTY SEGUROS S.A.
NIT 860.039.988-0
Firma Autorizada

UGIE7LLBAPJSLGFH5KXCXEEVBQ======

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Póliza de Cumplimiento para Particulares



Apreciado Asegurado:
Para su conocimiento, agradecemos leer en forma detenida, la información contenida en este clausulado.

Gracias por su confianza.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Liberty Seguros S.A.

NIT. 860.039.988-0

Condiciones
Versión Noviembre de 2016

LIBERTY 7035 R 2.20-2016+ R 11,21

Póliza de Cumplimiento para Particulares

Condiciones Generales

Cláusula Primera

AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

LIBERTY SEGUROS S.A. OTORGA A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, A LAS DEFINICIONES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR PORTUNAMENTE EL CONTRATO OBJETO DE LA INVITACIÓN, LICITACIÓN U OFERTA, UNA VEZ HAYA SIDO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONVENIDAS.

1.2 AMPARO DE ANTICIPO

EL AMPARO DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA, CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN TAL SENTIDO, SE ENTENDERÁ QUE EXISTE USO O APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS A TÍTULO DE ANTICIPO EN EL EVENTO EN QUE TALES DINEROS O BIENES NO SEAN UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, PARA QUE OPERE EL AMPARO, ESTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO, RIESGO ESTE QUE TAMBIÉN SE CUBRIRÁ EN LOS EVENTOS A QUE HAYA LUGAR Y SEGÚN SE DEFINE EN OTRA PARTE DE ESTA PÓLIZA.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

EL AMPARO DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA FRENTE A LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL NO REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DEL SALDO A SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL MONTO RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. EN CONSECUENCIA, SI EL OBJETO DEL CONTRATO SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE, LA INDEMNIZACIÓN A QUE HUBIERE LUGAR SE LIQUIDARÁ DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO COMO PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACIÓN O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO POR EL GARANTIZADO, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA DEL CONTRATO.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5 AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO, CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, ÚNICAMENTE RELACIONADAS CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN LA PÓLIZA. ESTE AMPARO EN NINGÚN CASO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATISTA GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO O CONTRATOS QUE LO SUSTITUYAN Y GENEREN OBLIGACIONES DE PAGO. EN EL EVENTO EN QUE SE PRESENTE RECLAMACIONES DE VARIOS TRABAJADORES, LIBERTY SEGUROS S.A. IRÁ EJECUTANDO LOS PAGOS EN LA MEDIDA EN QUE CADA UNO DE ELLOS ACREDITE SU DERECHO Y EL VALOR ASEGURADO SE IRÁ DISMINUYENDO A MEDIDA QUE SE VAYAN EJECUTANDO DICHOS PAGOS HASTA AGOTARLO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA A PARTIR DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN, CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO O VIGENCIA ESTIPULADA EN LA PÓLIZA Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTÓ. CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS PROYECTADOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA, UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA TAL COMO DEBE CONSTAR EN EL ACTA FINAL DE ENTREGA. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DEL DEBIDO MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA, SALVO QUE SEA ESE EL OBJETO DEL CONTRATO.

Cláusula Segunda

SINIESTRO

De acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio se configura el siniestro en el caso que el contratista garantizado **sea legalmente responsable del incumplimiento de la obligación** garantizada por la presente póliza y demuestre los perjuicios **ocasionados con el incumplimiento, respecto de cada uno de los amparos independientemente contratados. La responsabilidad** de Liberty Seguros S.A. no excederá en ningún caso del valor total asegurado para cada amparo y se hará exigible con respecto al incumplimiento en que incurra el contratista garantizado durante la vigencia de la presente póliza. El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

1. **ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA**
   Es entendido que el amparo otorgado por la presente póliza protege a la Entidad Contratante Asegurada **contra el incumplimiento de las obligaciones** contractuales y en ningún caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se originen directa o indirectamente de dicho incumplimiento. También es entendido que el valor asegurado responde de los perjuicios derivados del **incumplimiento de la totalidad del contrato o contratos** garantizados. Si hubiere sido satisfecha parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se garantiza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidara deduciendo de la suma asegurada la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

Cláusula Tercera

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Liberty Seguros S.A. otorga el presente seguro bajo la garantía otorgada por las partes que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por la presente póliza, sin el consentimiento expreso de la compañía, en caso contrario se aplicará lo previsto en el Artículo 1061 **del Código de Comercio.**

Cláusula Cuarta

PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR O CEDER LA PÓLIZA

No se permite hacer cesión o transferencia de la presente póliza sin el consentimiento escrito de Liberty Seguros S.A., en **caso de incumplimiento de esta disposición; el amparo termina** automáticamente y la compañía solo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

Cláusula Quinta

REVOCACIÓN DEL CONTRATO

Liberty Seguros S.A. no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el periodo de su vigencia.

Cláusula Sexta

PAGO DE LA PRIMA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará el derecho a Liberty Seguros S.A. para exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo **al artículo 1068 del Código de Comercio.**

Cláusula Séptima

OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO

Para todos los amparos, la Entidad Contratante Asegurada deberá dar aviso a Liberty Seguros S.A. en el término de tres días, contados a partir de la fecha en que haya tenido conocimiento de dicho incumplimiento, o lo haya dado a conocer. Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento a suspender todos los pagos al contratista garantizado y a retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades **consiguientes. Cuando la Entidad Contratante Asegurada no** cumpla con estas obligaciones Liberty Seguros S.A. deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho **incumplimiento.**

Cláusula Octava

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Corresponderá a la Entidad Contratante Asegurada demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida por cualquier medio probatorio autorizado por la ley. Liberty Seguros S.A. deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Liberty Seguros S.A. estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que la Entidad Contratante Asegurada acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante la compañía **de acuerdo con lo pactado en las condiciones generales de esta** póliza, de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio.

Cláusula Novena

REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN

Si la Entidad Contratante Asegurada al momento de descubrirse el incumplimiento en cualquier momento posterior a este y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda, siempre que esta sea clara, exigible, determinada y su compensación sea de acuerdo con la ley. Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que la Entidad Contratante Asegurada haya obtenido del contratista garantizado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

Liberty siempre en contacto

World Wide Web

Para obtener mayor información sobre Liberty Seguros, sus productos y sus servicios.

www.libertycolombia.com.co
atencionalcliente@libertycolombia.com

Línea Unidad de Servicio al Cliente

- Consulta de coberturas de la póliza
- Como acceder a sus servicios
- Información de pólizas y productos
- Gestión quejas y reclamos "GQC"

Línea USC

Bogotá
307 7050
Línea Nacional
01 8000 113390

Asistencia Médica Domiciliaria Liberty

- Orientación médica telefónica
- Asistencia médica domiciliaria (médico en casa)
- Traslados médicos de emergencia



Asistencia Médica Domiciliaria

Bogotá
644 5450
Línea Nacional
01 8000 912505

Desde su celular marque
#224
opción **3** y luego **1**

Línea Saludable

Para autorizaciones de servicios médicos y/o odontológicos

Línea Saludable

Bogotá
744 0722
Línea Nacional
01 8000 911361

Línea Vital - 24 horas -

Línea de Atención de la Administradora de Riesgos Profesionales - ARP -

En caso de accidente o enfermedad profesional

Línea Vital - 24horas-



Bogotá
644 5410
Línea Nacional
01 8000 919957

Línea de Servicio Exequial

Para solicitar orientación exequial 24 horas al día, 365 días al año en caso de fallecimiento de alguna de las personas aseguradas, llamar a la línea exclusiva.

Línea Exequial



Bogotá
3077007
Línea Nacional
01 8000 116699

Asistencia Liberty

- Asistencia Liberty Auto
- Asistencia Liberty al hogar
- Asistencia Liberty empresarial
- Asistencia a la copropiedad

Desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Virgin
224
SEND

Desde Bogotá: 6445310

Línea Nacional gratuita 01 8000 117224

Liberty Seguros S.A.
NIT 860,039,988-0

NRO RELACIÓN DE PAGOS	FECHA DÍA	MES	AÑO	ESTADO
3169835	12	JUL	2018	**PAGADO**

RECIBO DE CAJA NRO. 2280328

CLIENTE

NOMBRE	RECAUDO EXPRESS VIRTUAL
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit Persona Jurídica 8600285811

Si su seguro ha sido revocado o terminado automáticamente de acuerdo con los artículos 1071 y 1068 o 1152 del código de Comercio, respectivamente, el pago de la prima efectuado con posterioridad a la revocación o terminación de ninguna manera significa aceptación del riesgo por parte de esta aseguradora. El pago de la prima debe efectuarse en su totalidad, so pena de entenderse incumplida la obligación de pago en el plazo estipulado de conformidad con los artículos 1626 y 1627 del código civil. El presente recibo se genera automáticamente como constancia del pago recibido y es válido sin sellos ni firmas.

RECAUDOS POR CARTERA	$	275,840.00 COP
OTROS RECAUDOS	$	0.00 COP
MEDIOS DE PAGO	$	275,840.00 COP

RECAUDOS POR CARTERA

SUC/ADN	CLAVE	PRODUCTO	RECIBO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	VALOR RECAUDO
12	1914	CUMPLIMIENTO		2933027	0	0	55,168.00
12	1914	CUMPLIMIENTO		2933131	0	0	55,168.00
12	1914	CUMPLIMIENTO		2933164	0	0	55,168.00
12	1914	CUMPLIMIENTO		2933573	0	0	55,168.00
12	1914	CUMPLIMIENTO		2933595	0	0	55,168.00

OTROS RECAUDOS

CONCEPTO	DATOS ADICIONALES	VALOR RECAUDO

MEDIOS DE PAGO

TIPO	ENTIDAD ORIGEN	CUENTA ORIGEN	NÚMERO	FECHA DE CONSIGNACIÓN	VALOR PAGO
RECAUDO PSE	1051 - BANCO DAVIVIENDA		352388285	12/07/2018	275,840.00

PAGADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA No.6511 IVA RÉGIMEN COMÚN

OFICINA DE RECAUDO SUCURSAL BOGOTA

CAJERO core.cajerovirtual